

1529650-81.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... de Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de entorpecente. Réus flagrados promovendo o tráfico no local. Quantidade de 16 porções de cocaína, pesando 22,52 gramas, e 4 porções de crack, com peso de 1,58 gramas. Campana policial. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Intenção negocial comprovada. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1529650-81.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529650-81.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2334282/2021 - 04º D.P.

CONSOLAÇÃO, 21844616 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 1735/21/104 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 2334282 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PETERSON TAVARES DA SILVA

Juiza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

PETERSON TAVARES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fl. 1), em 8 de dezembro de 2021, por volta das 14h30, na Rua Ambrósio Paré, nº 33, Cachoeirinha, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 22 porções de cocaína na forma de "crack" (6,4 g), 38 porções de cocaína (15,6 g) e 19 porções de tetrahydrocannabinol, substância conhecida como "maconha"

(60,8 g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 10/11 e Laudo de Constatação de fls. 25/28.

Narra a denúncia que, segundo restou apurado, policiais civis receberam informação de que, no endereço referido, ocorria o tráfico de drogas. Dirigiram-se até lá e, após observação velada, verificaram que o denunciado permanecia na via pública e era procurado por transeuntes, a quem entregava algo e recebia algo em troca, o que motivou sua abordagem.

É da exordial que, em poder do denunciado, encontraram uma pochete na qual havia 22 porções de "crack", 38 porções de cocaína e 19 porções de "maconha", além de R\$ 10,00 (dez reais) em espécie.

Interrogado em Delegacia, permaneceu silente (fl. 15).

Assim, a inicial acusatória conclui que as circunstâncias que envolveram os fatos, ou seja, a relativa quantidade e a diversidade de substâncias apreendidas com o denunciado, além da movimentação típica do tráfico, indicam que elas se destinavam ao comércio ilícito.

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada aos 9 de dezembro de 2021 (fls. 43/44), a prisão em flagrante do autuado foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 37/41).

Aos 10 de dezembro de 2021, foi impetrado o Habeas Corpus nº 2290448-

69.2021.8.26.0000 a favor do autuado (fls. 54/55) e, aos 13 de dezembro de 2021, foi concedida medida liminar naqueles autos, a fim de que o paciente aguardasse em liberdade a superior consideração da Col. 12ª Câmara Criminal, impondo-se as medidas de comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades, a proibição de ausentar-se da Comarca durante a instrução processual e o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (fls. 57/58).

Aos 14 de dezembro de 2021, o denunciado foi colocado em liberdade (fls. 72/74).

Por decisão datada de 17 de dezembro de 2021, foi determinada a notificação e citação do acusado (fls. 83/84).

O Laudo Pericial nº 422.363/2021, referente ao estojo/pochete apreendido, foi juntado às fls. 91/93.

O Laudo Pericial de Exame Químico-Toxicológico nº 27.065/2022 foi juntado às fls. 94/96.

Em 18 de abril de 2022, o Defensor constituído do acusado apresentou defesa prévia e, ainda, juntou procuração e declaração de que PETERSON estivera em tratamento para substâncias psicoativas de 22/09/2019 a 11/03/2020, em regime de internação (fls. 97/100).

O réu foi citado (fls. 101/102).

Aos 27 de abril de 2022, a Defesa requereu a concessão de autorização de internação do acusado no Centro Terapêutico Anjos de Deus, para tratamento de dependência de substâncias psicoativas (fl. 103).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 10 de maio de 2022, ocasião em que foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 29 de novembro de 2022 às 15h00 e, ainda, foi deferida a suspensão do cumprimento das cautelares previstas nos incisos I e IV do CPP durante o período em que o réu estiver em tratamento, mediante internação, o que deveria ser comprovado nos autos pela Defesa (fls. 104/105).

Em 20 de junho de 2022, a Defesa juntou aos autos declaração de internação do réu no Centro Terapêutico Anjos (fls. 106/107).

Aos 27 de outubro de 2022, a Defesa informou que o acusado continuava internado no Centro Terapêutico Anjos (fls. 135/143).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais civis e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

A douta representante do Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

O insigne Defensor constituído, por sua vez, requereu, em síntese, seja a ação penal julgada improcedente, com a absolvição do Réu, sustentando ser mais um caso

de saúde pública do que policial e que no momento da prisão estava inimputável.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

A conduta imputada ao réu subsome-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor, constatando-se a inegável autoria.

Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 3 e 7), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 4/6), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11), pelo Laudo de Constatação (fls. 25/28), pelo Relatório Final de inquérito policial (fls. 35/36), pelo Laudo Pericial nº 422.363/2021, referente ao estojo/pochete apreendido (fls. 91/93) e pelo Laudo Pericial de Exame Químico-Toxicológico nº 27.065/2022 (fls. 94/96), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o Laudo Pericial de Exame Químico-Toxicológico nº 27.065/2022 revelou resultado positivo para as substâncias tetrahidrocannabinol, popularmente conhecida como “maconha”, e cocaína (fls. 94/96).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Foi ouvida em juízo a testemunha policial civil Francismar Pedro dos Santos, que narrou, em síntese, que o local é conhecido por venda de drogas. Já efetuaram outras prisões no local. Naquele dia foram até o local, avistaram Peterson a uma distância de quinze, vinte metros, eufórico, passaram a observar por alguns minutos. Efetuaram a abordagem e em revista pessoal foram encontradas drogas e dinheiro. Conduziram para a delegacia. Estavam com viatura caracterizada.

Perceberam que uma pessoa se aproximou do réu e imediatamente realizaram a abordagem. A droga estava em pochete, nas mãos do Réu. Tinha maconha, crack, cocaína e valor em dinheiro. O réu admitiu a prática do tráfico informalmente. O réu aparentava estar sob efeito de drogas. Apenas a pessoa que se aproximou dele e saiu rapidamente, não puderam deter.

Foi também ouvida em juízo a testemunha policial civil Flávio André Luís de Campos, que relatou, em suma, que não tem recordação desse caso. Na época do fato estava lotado no 4º DP. A polícia civil tem atuação em vários lugares. Já fez vários flagrantes naquele local.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime de tráfico de drogas. Em suma, o réu aduziu que está com 27 anos de idade. Estudou até o primeiro ano do segundo grau. Parou de estudar para trabalhar. Faz seis meses que está internado para tratamento de dependência de drogas e esquizofrenia. Hoje se sente uma pessoa diferente, está tomando os remédios e está se sentindo bem. Usava crack, cocaína, maconha, lança-perfume, o que tivesse usava. Tem o apoio da mãe e da esposa. Mora de frente ao local onde vende droga. Estava indo lá para pegar droga fiado, o traficante conseguiu correr e foi na hora que a polícia pegou o interrogando. O traficante soltou a bolsa e correu. Não conhecia os policiais. Na hora chegou a falar que era o traficante porque o policial puxou o revólver e ficou com medo. Não é traficante, é trabalhador.

No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos nos autos, a versão apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Com efeito, nenhum elemento foi colacionado a fim de que se demonstrasse sua versão. Consoante dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Segundo Julio Fabbrini Mirabete (Processo Penal, 18ª ed., Editora Atlas, 2007, pág. 258):

“Ônus da prova ('onus probandi') é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o

qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal."

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais civis quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza e diversidade das drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha); b) pela considerável quantidade de drogas (82,8 gramas no total), incompatível com a condição de mero usuário; c) pelo dinheiro apreendido; d) pela considerável quantidade de porções apreendidas (79 porções no total), incompatível com a condição de mero usuário; e) pela atividade observada pelos policiais civis e f) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como sua autoria. Dessa forma, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, nenhum elemento foi colacionado a fim de que se demonstrasse que o acusado era, ao tempo da ação, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como sua autoria.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu é primário e não ostenta qualquer antecedente desabonador, conforme se infere da Folha de Antecedentes (fls. 113/114) e da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 128/129). No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem contempladas.

Em terceira fase de aplicação da pena, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é primário e não ostenta quaisquer antecedentes criminais, bem como nada indica que integre organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no § 4º do citado artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a redução máxima da pena prevista no preceito secundário do caput do artigo 33. Sendo assim, aplicando a causa de diminuição já mencionada, reduzo a pena-base em 2/3 (dois terços), chegando ao resultado de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno em definitiva.

Do regime inicial de cumprimento da pena.

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533). No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é primário, sem quaisquer antecedentes desabonadores, sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391/ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento: 2 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)" (grifos nossos).

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade. Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF." (HC nº 168.679/SP, 2010/0064405-4, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, julgado em 05/08/2010, DJe 23/08/2010 – grifos nossos).

Também conforme elucidativo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de entorpecente. Réus flagrados promovendo o tráfico no local. Quantidade de 16 porções de cocaína, pesando 22,52 gramas, e 4 porções de crack, com peso de 1,58 gramas. Campana policial. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Intenção negocial comprovada. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à razão de dois terços. Regime fechado afastado. Reforma para o regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento." (Apelação nº 0005221-82.2012.8.26.0441, Rel. Guilherme de Souza Nucci, São Paulo, 23/02/2016 – grifos nossos).

Da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por duas penas restritivas de direitos, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução, e outra consistente em pena de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, que se somará à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, § 2º, e no artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado PETERSON TAVARES DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além do pagamento de 166 dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Tendo o réu respondido a este processo em liberdade, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se a guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA